

**UNIVERSIDAD NACIONAL
TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS**



**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS**

**TESIS PARA OBTENER
EL TÍTULO PROFESIONAL DE
ABOGADO**

**LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA
EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA
PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS
SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021**

**Autor: Bach. Heisen Edgar Torres López
Asesor: Mg. Manuel Fernando Terrones Guevara**

Registro: (...)

CHACHAPOYAS –PERÚ

2024

DEDICATORIA

Dedico este trabajo con mucho amor a mis padres Alejandro y Avigail. También a Mariela, mi esposa, por su apoyo incondicional. De igual modo a mis hijos Danixa y Jhordin por ser el principal motivo de mi superación.

AGRADECIMIENTO

Agradecer a Dios por permitir seguir adelante y no desmayar ante los obstáculos presentados.

Al Mg. Manuel Fernando Terrones Guevara, mi asesor, sin su ayuda este trabajo no hubiera sido posible.

A los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas por sus enseñanzas en nuestra formación profesional.

**AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ
DE MENDOZA DE AMAZONAS**

Ph.D. Jorge Luis Maicelo Quintana
Rector

Dr. Oscar Andrés Gamarra Torres
Vicerrector Académico

Dra. María Nelly Luján Espinoza
Vicerrectora de Investigación

Dr. CÉSAR AUGUSTO CHAMBERGO CHAMAMÉ
Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-L

VISTO BUENO DEL ASESOR DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

El que suscribe el presente, docente de la UNTRM (X)/Profesional externo (), hace constar que ha asesorado la realización de la Tesis titulada LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021. ;
del egresado HEISEN EDGAR TORRES LÓPEZ
de la Facultad de DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Escuela Profesional de DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
de esta Casa Superior de Estudios.



El suscrito da el Visto Bueno a la Tesis mencionada, dándole pase para que sea sometida a la revisión por el Jurado Evaluador, comprometiéndose a supervisar el levantamiento de observaciones que formulen en Acta en conjunto, y estar presente en la sustentación.

Chachapoyas, 26 de abril de 2024.

Firma y nombre completo del Asesor
MAG. MANUEL FERNANDO TERRONES GUEVARA

JURADO EVALUADOR DE LA TESIS



Dr. José Luis Rodríguez Medina
Presidente



Mg. César Orlando Saavedra Vera
Secretario



Mg. Edwin Mangel Aguilar Torres
Vocal

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS



UNTRM

REGLAMENTO GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-Q

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

Los suscritos, miembros del Jurado Evaluador de la Tesis titulada:

La actuación legal de la Defensoría Pública en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño, Utcubamba, 2020-2021

presentada por el estudiante () / egresado (X) Heisen Edgar Torres López

de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias políticas

con correo electrónico institucional 0160096121@untrm.edu.pe

después de revisar con el software Turnitin el contenido de la citada Tesis, acordamos:

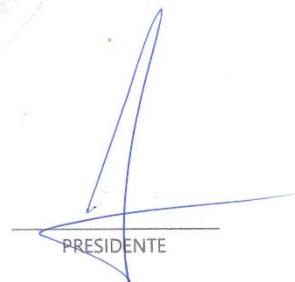
- a) La citada Tesis tiene 25 % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es menor () / igual (X) al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM.
- b) La citada Tesis tiene _____ % de similitud, según el reporte del software Turnitin que se adjunta a la presente, el que es mayor al 25% de similitud que es el máximo permitido en la UNTRM, por lo que el aspirante debe revisar su Tesis para corregir la redacción de acuerdo al Informe Turnitin que se adjunta a la presente. Debe presentar al Presidente del Jurado Evaluador su Tesis corregida para nueva revisión con el software Turnitin.



Chachapoyas, 26 de agosto del 2024


SECRETARIO


VOCAL


PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

REPORTE TURNITIN

LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021.

INFORME DE ORIGINALIDAD

25%

INDICE DE SIMILITUD

23%

FUENTES DE INTERNET

6%

PUBLICACIONES

10%

TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1

hdl.handle.net

Fuente de Internet

6%

2

repositorio.untrm.edu.pe

Fuente de Internet

2%

3

repositorio.uss.edu.pe

Fuente de Internet

2%

4

repositorio.ucv.edu.pe

Fuente de Internet

2%

5

repositorio.upagu.edu.pe

Fuente de Internet

2%

6

Submitted to Universidad Señor de Sipan

Trabajo del estudiante

1%

7

qdoc.tips

Fuente de Internet

1%

8

legis.pe

Fuente de Internet

1%

Dr. José Luis Rodríguez Medina

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS



UNTRM

REGlamento GENERAL
PARA EL OTORGAMIENTO DEL GRADO ACADÉMICO DE
BACHILLER, MAESTRO O DOCTOR Y DEL TÍTULO PROFESIONAL

ANEXO 3-5

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL

En la ciudad de Chachapoyas, el día 11 de OCTUBRE del año 2024, siendo las 10:00 horas, el aspirante: HEISEN EDGAR TORRES LÓPEZ, asesorado por Mg. MANUEL FERNANDO TERRONES GUEVARA defiende en sesión pública presencial (☒) / a distancia () la Tesis titulada: "LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021", para obtener el Título Profesional de ABOGADO, a ser otorgado por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; ante el Jurado Evaluador, constituido por:

Presidente: Dr. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ MEDINA

Secretario: Mg. CÉSAR ORLANDO SAAVEDRA VERA

Vocal: Mg. EDWIN MANUEL AGUILAR TORRES

Procedió el aspirante a hacer la exposición de la Introducción, Material y métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones, haciendo especial mención de sus aportaciones originales. Terminada la defensa de la Tesis presentada, los miembros del Jurado Evaluador pasaron a exponer su opinión sobre la misma, formulando cuantas cuestiones y objeciones consideraron oportunas, las cuales fueron contestadas por el aspirante.

Tras la intervención de los miembros del Jurado Evaluador y las oportunas respuestas del aspirante, el Presidente abre un turno de intervenciones para los presentes en el acto de sustentación, para que formulen las cuestiones u objeciones que consideren pertinentes.

Seguidamente, a puerta cerrada, el Jurado Evaluador determinó la calificación global concedida a la sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional, en términos de:

Aprobado (☒) por Unanimidad (☒) / Mayoría ()

Desaprobado ()

Otorgada la calificación, el Secretario del Jurado Evaluador lee la presente Acta en esta misma sesión pública. A continuación se levanta la sesión.

Siendo las 11:10 horas del mismo día y fecha, el Jurado Evaluador concluye el acto de sustentación de la Tesis para obtener el Título Profesional.



[Signature]
SECRETARIO

[Signature]
VOCAL

[Signature]
PRESIDENTE

OBSERVACIONES:

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS.....	iv
VISTO BUENO DEL ASESOR DE LA TESIS.....	v
JURADO EVALUADOR DE LA TESIS.....	vi
CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD DE LA TESIS	vii
REPORTE TURNITIN.....	viii
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE LA TESIS	ix
ÍNDICE GENERAL	x
ÍNDICE DE TABLAS	xii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	xiii
RESUMEN.....	xiv
ABSTRACT	xv
I. INTRODUCCIÓN	16
II. MATERIAL Y MÉTODOS	20
2.1. Metodología	20
2.1.1. Población	20
2.1.2. Muestra	21
2.1.3. Muestreo.	21
2.2. Variables de estudio.....	21
2.3. Método:.....	21
2.4. Procedimiento y análisis de datos	22
2.4.1. Técnica.....	22
2.4.2. Instrumento	22
2.4.3. Procedimientos de Recolección de datos.....	22
III. RESULTADOS.....	24
3.1.Resultados de demandas de alimentos presentados por la Defensoría Pública de Ucubamba.....	24
3.2. Resultados del análisis de los expedientes de procesos de Alimentos planteados por la Defensoría Pública de Ucubamba.	24
IV. DISCUSIÓN	35

4.1. Identificación del estado de las demandas de Alimentos que plantearon la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba.....	35
4.2. Nivel de cumplimiento de los plazos del proceso único en las demandas de alimentos.....	36
4.3. Nivel de eficacia de los medios probatorios ofrecidos por la defensoría de la provincia de Utcubamba	39
V. CONCLUSIONES	42
VI. RECOMENDACIONES.....	43
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	44

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. <i>Demandas de alimentos</i>	24
Tabla 2. <i>Datos generales</i>	24
Tabla 3. <i>Cumplimiento de plazo en la calificación de la demanda</i>	26
Tabla 4. <i>Cumplimiento de plazo de traslado de la demanda</i>	26
Tabla 5. <i>Cumplimiento de plazo de contestación de la demanda</i>	27
Tabla 6. <i>Programación de audiencia</i>	28
Tabla 7. <i>Las pruebas ofrecidas por la Defensoría Pública</i>	29
Tabla 8. <i>Presentación de pruebas de oficio en la demanda de alimentos</i>	30
Tabla 9. <i>Determinación de la pensión</i>	31
Tabla 10. <i>Percepción de la determinación de la pensión</i>	32
Tabla 11. <i>Nivel de actuación legal</i>	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.Cumplimiento de plazo en la calificación de la demanda	26
Figura 2.Cumplimiento de plazo de traslado de la demanda	27
Figura 3. Cumplimiento de plazo de contestación de la demanda	28
Figura 4. Programación de audiencia	29
Figura 5. Las pruebas ofrecidas por la Defensoría.....	30
Figura 6.Presentación de pruebas de oficio en la demanda de alimentos	31
. Determinación de la pensión.....	32
Figura 8. Percepción de la determinación de la pensión	33
Figura 9. Nivel de actuación legal	34

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se logró determinar el nivel de la Actuación legal de la Defensoría Pública en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño, Utcubamba, 2020-2021, para tal efecto se empleó una muestra de quince (15) expedientes de procesos de Alimentos cuyo periodo ha comprendido del año 2020 al 2021, en los cuales la demanda fue presentada por el defensor público de la provincia de Utcubamba. Utilizando como instrumento una ficha de recopilación de datos, cuyos resultados fueron representados por gráficos y tablas. La investigación tuvo tres objetivos identificar el estado de las demandas que plantearon la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba, determinar el nivel de cumplimiento de los plazos del proceso único en las demandas de alimentos en garantía a los principios de celeridad procesal y economía procesal conforme la actuación de los defensores públicos en la provincia de Utcubamba, y finalmente determinar el nivel de eficacia de los medios probatorios ofrecidos por la defensoría de la provincia de Utcubamba en razón a una correcta cuantía valor de la pensión de alimentos a fin de garantizar el principio de interés superior del niño. Para lograr el desarrollo de los objetivos se aplicó los métodos hermenéutico, estadístico, analítico, sintético, descriptivo explicativo. La técnica utilizada fue el análisis de contenido. Logrando la comprobación de la hipótesis a un resultado negativo, debido a que el nivel de actuación legal en las demandas de Alimentos de los defensores públicos de la provincia de Utcubamba es regular.

Palabras clave: Alimentos, principio de interés superior del niño, economía procesal, celeridad procesal, medios probatorios, defensores públicos.

ABSTRACT

In this research work, it was possible to determine the level of legal action of the Public Defender's Office in food processes regarding the protection of the principle of the best interests of the child, Utcubamba, 2020-2021, for this purpose a sample of fifteen (15) Food process files whose period ranged from 2020 to 2021, in which the lawsuit was presented by the public defender of the province of Utcubamba. Using a data collection sheet as an instrument, the results of which were represented by graphs and tables. The investigation had three objectives: to identify the status of the demands raised by the Public Defender's Office of the province of Utcubamba, to determine the level of compliance with the deadlines of the single process in the demands for food in guarantee of the principles of procedural speed and procedural economy in accordance with the performance of the public defenders in the province of Utcubamba, and finally determine the level of effectiveness of the evidentiary means offered by the defense office of the province of Utcubamba based on a correct amount and value of the alimony in order to guarantee the principle best interest of the child. To achieve the development of the objectives, hermeneutic, statistical, analytical, synthetic, descriptive and explanatory methods were applied. The technique used was content analysis. Achieving the verification of the hypothesis to a negative result, because the level of legal action in the Food demands of the public defenders of the province of Utcubamba is regular.

Keywords: Food, principle of best interests of the child, procedural economy, procedural speed, evidence, public defenders

I. INTRODUCCIÓN

El interés superior del niño es considerado como un principio inspirador, reconocido en el artículo 3° de la Convención Internacional de los Derechos del niño donde se dispone que, todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas, privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

Conforme la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 01817-2009-PHC/TC LIMA, considera que en virtud a ese principio el menor tiene derecho a disfrutar de una atención integral y especial de gozar de todas las oportunidades de modo saludable en condiciones de libertad y de dignidad.

Asimismo, este principio como función de control, considera que las autoridades están obligadas a asegurar efectivamente la aplicación del interés superior del niño para la satisfacción de los derechos de la infancia.

Del mismo modo, la convención reconoce derechos como a la vida, la nacionalidad, identidad, libertad de pensamiento, salud, educación y un nivel de vida adecuado, realización de actividades recreativas.

El artículo 2° de la Ley N° 30466 “Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño” y su reglamento, refiere que es un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos.

Al ser un principio reconocido a nivel internacional y nacional, es de suma importancia su respeto y garantía.

Al respecto, cabe indicar que, en atención a la defensa de este principio, el Estado creó organismos, uno de ellos es la Defensoría Pública, órgano autónomo de la función judicial cuyo fin es garantizar el acceso a la justicia de las personas que no cuentan con la economía suficiente encontrándose en estado de indefensión, no puedan contratar un servicio de defensa legal para protección de sus derechos. Tal es el caso en los procesos de prestación alimentaria, donde en el año 2019 la Defensa Pública del Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos brindó 262,797 atenciones legales entre consultas y patrocinios, aproximadamente fueron 4400 casos mensuales.

De lo anterior, podemos inferir que existe un alto índice en el planteamiento de demandas de alimentos, cuyo concepto se refiere a satisfacer las necesidades básicas de la persona, materialmente (comida, vestido, alimentación) o aspecto asistencial (educación, esparcimiento, recreación).

El Artículo 472° del Código Civil describe:

(...) lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y psicológica y recreación, según la situación y posibilidades de la familia. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.

El Artículo 2° del Código de los niños y adolescentes considera:

A lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa de postparto.

Entonces, de lo referido en los párrafos precedentes, los alimentos son indispensables para la calidad de vida del niño, siendo que su prestación por el progenitor es obligatoria, la cual resulte razonable garantizando el interés superior del niño.

Por lo tanto, al ser la demanda presentada por la Defensoría Pública, está bajo su responsabilidad, cumpliendo correctamente su rol, es decir su actuación legal debe cumplir con todos los parámetros instaurados.

Mediante, Ley N° 31464 “Ley que regula los procesos de alimentos, a fin de garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuada presenta la siguiente estructura:

➤ **PRIMERO: Presentación de la demanda**

- Debe cumplir con lo establecido en los artículos 424 y 425 del CPC.

- La demanda será dirigida al juez de paz letrado.
 - Especificar si el demandado es un trabajador dependiente o no.
 - Mencionar el nombre y lugar donde trabaja el demandado.
 - Mencionar el número de celular y correo de ambas partes.
- **SEGUNDO: Inadmisibilidad o improcedencia.**
- La demanda puede subsanarse hasta antes de la audiencia única. Si existe alguna omisión o defecto que pueda ser subsanado se admitirá a trámite la demanda.
- **TERCERO: Traslado de demanda (plazo 5 días hábiles).**
- No se admitirá la contestación de la demanda sino cumple con el artículo 565 del CPC, ejecutando el apercibimiento se continuará con el proceso.
- **CUARTO: Audiencia única (dentro de los 10 días recibidos la demanda)**
- Puede realizarse de manera presencial o virtual
 - Se rige en el artículo 170-A CNA
 - Si el demandado no asiste a la audiencia el juez dictará sentencia inmediatamente.
 - Si ninguna de las partes asiste a la audiencia el juez resolverá el caso a base de medios probatorios.
 - Se puede programar audiencia sino existen suficientes medios probatorios.
 - La audiencia se inicia en la revisión de la existencia de excepciones y defensas previas. Si hay, el demandante deberá absolverlas con medios probatorios, si se declaran infundadas se declarará saneado el proceso.
- **QUINTO: Conciliación**
- Si las partes no concilian se fijan los puntos controvertidos y determina el material probatorio.
 - Si hay conciliación se deja constancia en acta y tendrá el mismo efecto de la sentencia.
- **SEXTO: De la actuación de medios probatorios**
- Si no se concluye la actuación de medios probatorios, se continuará en un plazo máximo de tres días, a la misma hora sin notificación.
 - Si se concluye la actuación de medios probatorios, se cede la palabra a los abogados por cinco minutos para oralizar sus alegatos.
- **SEPTIMO: Sentencia**

- Puede ser de manera oral, solo la parte resolutive o integralmente. Si solo es la parte resolutive, el juez tiene tres días para notificar por escrito a las partes la totalidad de la sentencia.
- Si se expide durante la audiencia única, el juez consultará a las partes su conformidad, si ambas partes están de acuerdo declarará consentida la sentencia.

➤ **OCTAVO: Apelación**

- Tiene un plazo de tres días después de ser notificados
- Es sin carácter suspensivo.

En consideración a lo expuesto anteriormente, la protección al interés superior del niño mediante un adecuado manejo de los procesos de alimentos es indispensable, pues depende mucho de la participación en el presente caso de los defensores públicos, ya que estos son asesores de la mayoría de demandas de alimentos, es por eso que nuestra investigación se ha centrado al estudio de la actuación legal de los defensores públicos de Utcubamba en los procesos de alimentos durante los años 2020 y 2021, planteándose el siguiente problema ¿Cuál es el nivel de Actuación legal de la Defensoría Pública en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño, Utcubamba, 2020-2021?, conllevando a determinar el nivel de la Actuación legal de la Defensoría Pública en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño, Utcubamba, 2020-2021, a través de los objetivos : Identificar el estado en qué se encuentran las demandas de alimentos que se plantearon por la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba durante los años 2020 -2021; determinar el nivel de cumplimiento de los plazos del proceso único en las demandas de alimentos en garantía a los principios de celeridad procesal y economía procesal conforme la actuación de los defensores públicos en la provincia de Utcubamba, 2020 -2021 y determinar el nivel de eficacia de las pruebas ofrecidas por la defensoría de la provincia de Utcubamba en razón a una correcta cuantía valor de la pensión de alimentos a fin de garantizar el principio de interés superior del niño.

Es base a ello, la presente investigación estará dividida en los siguientes capítulos:

Capítulo I: Introducción, que refleja la descripción del problema frente a la obligación de proteger el interés superior del niño mediante la actuación legal de los defensores públicos.

Capítulo II: Material y métodos, se presenta la metodología utilizada mediante instrumentos para la recolección de datos.

Capítulo III: Resultados, describe los resultados obtenidos en la ficha de recolección de datos a la muestra.

Capítulo IV: Discusión, consta del debate de conclusiones entre mi postura y las conclusiones de diversos autores.

Capítulo V: Consta de conclusiones.

Capítulo VI: Consta de recomendaciones.

II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Metodología

El diseño es de una casilla electrónica por ser una investigación descriptiva – Analítico.

2.1.1. Población

Para la presente investigación se consideró cincuenta y cinco (55) expedientes de procesos de demandas de Alimentos que fueron

planteadas por la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba durante los años 2020 al 2021, las mismas que serán expeditas por el Juzgado de Paz Letrado del distrito judicial de Utcubamba.

2.1.2. Muestra

La muestra para el presente análisis estuvo constituida por quince (15) expedientes de procesos de demandas de Alimentos que fueron planteadas por la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba durante los años 2020 al 2021, las mismas que serán expeditas por el Juzgado de Paz Letrado del distrito judicial de Utcubamba.

2.1.3. Muestreo.

En el presente informe se utilizó el muestreo no probabilístico, siendo que la elección de la población forma parte de un grupo pequeño que resaltan características particulares. Como refiere Parra y Vásquez (2017). “Esta técnica su selección de procedimientos no es al azar, pues se basa en un juicio personal del indagador, realizando la selección de elementos que pertenecerán a la muestra” (p.9)

2.2 Variables de estudio

2.2.1. Variable Independiente:

Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos

2.2.2 Variable dependiente:

Interés superior del niño

2.3 Método:

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos:

Hermenéutico

Este método “parte de la tesis de que la experiencia vivida es esencialmente interpretativo” (Uribe, 2003), el mismo que nos ayudó al desarrollo de nuestras variables con la interpretación sistemática.

Estadístico

A través de este método emplearemos nuestra muestra siendo considerada al grupo de expedientes sobre Demandas de alimentos interpuestos por defensores

públicos de la provincia de Utcubamba en los años 2020 al 2021, la cual nos dará una medida basada en parámetros interpretativos.

Analítico

Este método permitió ordenar, manipular, resumir los datos de la investigación a fin de contrarrestar las preguntas planteadas.

Sintético:

A través de este método se reunió todos los elementos materia de análisis de la investigación, integrándolos a fin de lograr las conclusiones después de la discusión de los resultados.

Descriptivo explicativo:

Este método permitió determinar las características de nuestro objeto de estudio, que es eficacia de la actuación legal de los defensores públicos en los procesos de alimentos en la provincia de Utcubamba en los años 2020 al 2021.

2.4.Procedimiento y análisis de datos

2.4.1. Técnica

➤ Análisis Documental

Técnica que sirvió para obtener información que se encontró en los Expedientes de demandas de Alimentos interpuestos por defensores públicos de la provincia de Utcubamba en el año 2020 al 2021.

2.4.2 Instrumento

➤ Ficha de recojo documental

Instrumento que nos ayudó a la recolección de datos e información de los expedientes de demandas de Alimentos interpuestos por defensores públicos de la provincia de Utcubamba en el año 2020 al 2021.

2.4.3. Procedimientos de Recolección de datos

Para la recolección de datos se procedió de la siguiente manera:

PRIMERO se envió una solicitud a la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba a fin de que se nos proporcione la relación de demandas de alimentos interpuestas durante los años 2020 y 2021.

SEGUNDO procedimos con la elaboración de los Instrumentos, asimismo lo validamos con los expertos, luego procedimos con la aplicación.

TERCERO tabulamos los resultados en Microsoft Excel.

CUARTO realizamos la creación de gráficos y tablas con su debida interpretación de datos a través del programa SPSS con la estadística descriptiva.

III. RESULTADOS

3.1. Resultados de demandas de alimentos presentados por la Defensoría Pública de Utcubamba.

Tabla 1

Demandas de alimentos

				Año	
Tipo de ficha	Situación jurídica	Materia	Estado	2020	2021
-	Demandante	Alimentos	Ejecución	246	457
Total				703	

Nota: INFORME USUARIO N° 01688-2023-JUS/DGDPAJ-DDDPAJAMAZONAS

Interpretación

Se observa que las demandas de Alimentos presentadas por la Defensoría Pública en el año 2020 fueron 246, a diferencia del año 2021 donde se presentaron 457 con un total de 703, todas se encuentran en ejecución.

3.2. Resultados del análisis de los expedientes de procesos de Alimentos planteados por la Defensoría Pública de Utcubamba.

Tabla 2

Datos generales

N°	Expediente	N° alimentistas	Tipo de Proceso	Estado
1	00223-2020-0-0107-JP-FC-02	2	Proceso Único, Alimentos	En ejecución
2	00230-2020-0-0107-JP-FC-01	1	Proceso especial, declaración judicial de paternidad extramatrimonial y alimentos	En ejecución

3	00247-2020-0-0107-JP-FC-01	1	Proceso Único, Alimentos	En ejecución
4	00311-2020-0-0107-JP-FC-02	1	Proceso Único, Alimentos	Concluido a solicitud de parte conciliación
5	00191-2020-0-0107-FP-FC-01	1	Proceso Único, Alimentos	En ejecución
6	00324-2020-0-0107-JP-FC-02	1	Proceso Único, Alimentos	En ejecución
7	00428-2020-0-0107-JP-FC-02	1	Proceso Único, Alimentos	En ejecución
8	00239-2021-0-0107-JP-FC-02	4	Proceso Único, Alimentos	En ejecución
9	00217-2021-0-0107-JP-FC-02	1	Proceso Único, Alimentos	Archivo Provisional por sin declaración de fondo
10	00234-2021-0-0107-JP-FC-02	1	Proceso Único, Alimentos	Archivo definitivo por duplicidad de pretensión
11	00567-2021-0-01-07-JP-FC-01	1	Proceso Único, Alimentos	Sentenciado
12	00227-2021-0-0107-JP-FC-02	1	Proceso Único, Alimentos	Concluido el proceso sin declaración de fondo
13	00237-2021-0-0107-JPFC-01	1	Proceso Único, Alimentos	En ejecución
14	00256-2021-0-01-07-JP-FC-01	1	Proceso Único, Alimentos	Sentenciado /resuelto
15	00592-2021-0-0107-JP-FC-01	2	Proceso Único, Alimentos	En ejecución

Nota: Consultas de expedientes judiciales CEJ, 2020 -2021.

Interpretación

En la Tabla anterior se puede visualizar que son quince (15) expedientes materia de investigación instaurados por los defensores públicos de la Defensoría de Utcubamba, por Alimentos de los cuales siete son del año 2020 y ocho del 2021, asimismo, como único alimentista se presentan en doce expedientes, y con dos y cuatro respectivamente; además en gran mayoría de los quince expedientes nueve

se encuentran en ejecución, el resto, se encuentran concluidos, y archivo respectivamente.

Tabla 3

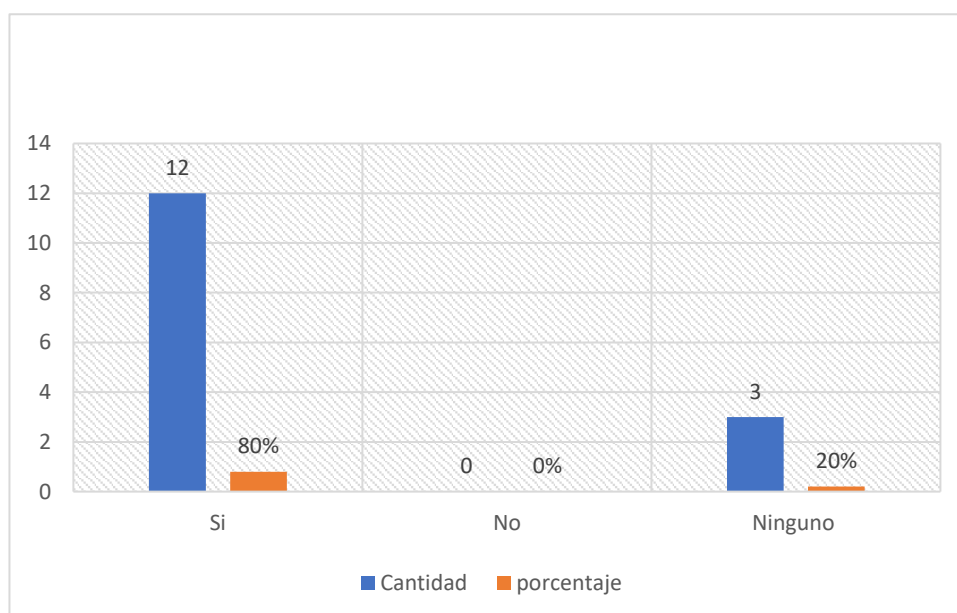
Cumplimiento de plazo en la calificación de la demanda

Se cumplió el plazo en la calificación de la demanda	Cantidad	Porcentaje
Si	12	80%
No	0	0%
Ninguno	3	20%
Total	15	100%

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 1

Cumplimiento de plazo en la calificación de la demanda



Interpretación

De la Tabla 3 y Figura 1 se observa que de los quince (15) expedientes de proceso de Alimentos instaurados por los defensores públicos de Utcubamba, el 80% se cumplió el plazo al calificar la demanda.

Tabla 4

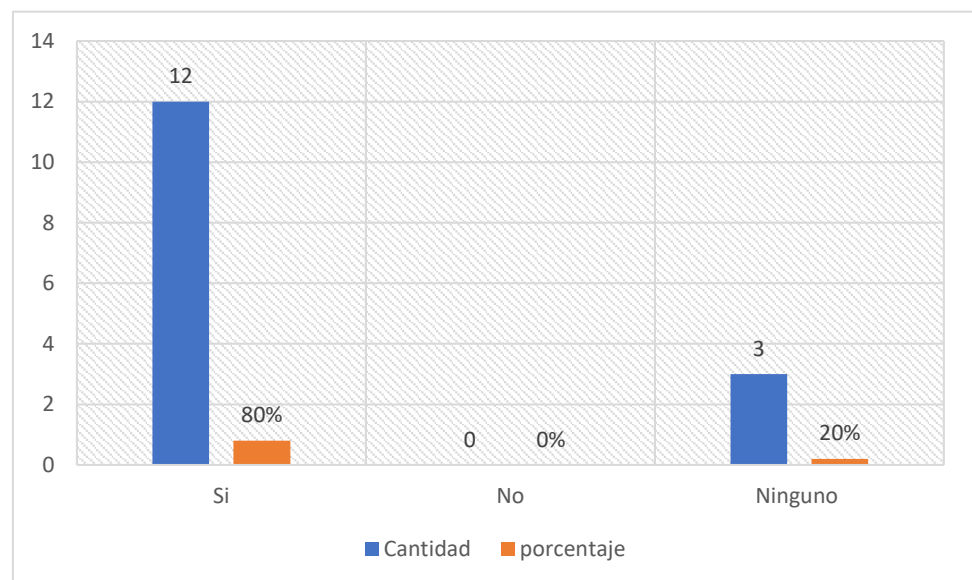
Cumplimiento de plazo de traslado de la demanda

Se cumplió el plazo de traslado de la demanda	Cantidad	Porcentaje
Si	12	80%
No	0	0%
Ninguno	3	20%
Total	15	100%

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 2

Cumplimiento de plazo de traslado de la demanda



Interpretación

De la Tabla 4 y Figura 2 se observa que de los quince (15) expedientes de proceso de Alimentos instaurados por los defensores públicos de Utcubamba, el 80% se cumplió el plazo al trasladar la demanda.

Tabla 5

Cumplimiento de plazo de contestación de la demanda

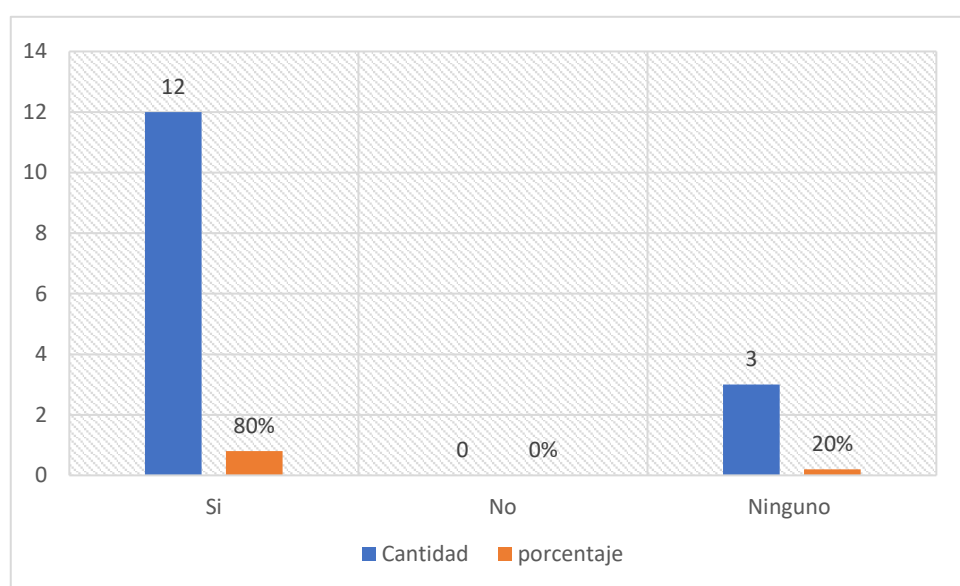
Se cumplió el plazo en la contestación de la demanda	Cantidad	Porcentaje
Si	12	80%

No	0	0%
Ninguno	3	20%
Total	15	100%

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 3

Cumplimiento de plazo de contestación de la demanda



Interpretación

De la Tabla 5 y la figura 3 se observa que de los quince (15) expedientes de proceso de Alimentos instaurados por los defensores públicos de Utcubamba, el 80% se cumplió el plazo al contestar la demanda, mientras que el 20% no presentó ninguna respuesta.

Tabla 6

Programación de audiencia

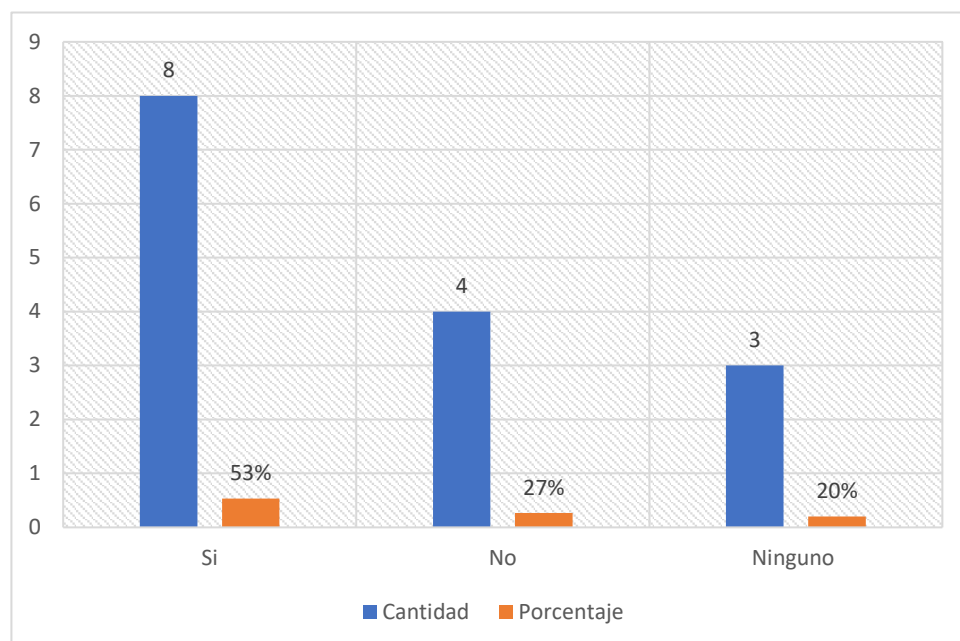
Reprogramación de audiencia	Cantidad	Porcentaje
Si	8	53%
No	4	27%
Ninguno	3	20%

Total	15	100%
--------------	----	------

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 4

Programación de audiencia



Interpretación

De la Tabla 6 y la Figura 4, se observa que del 100%, el 53% de las demandas presentadas se reprogramaron las audiencias y el 27% no se reprogramaron, mientras que el 20% no hubo audiencias.

Tabla 7

Las pruebas ofrecidas por la defensoría publica

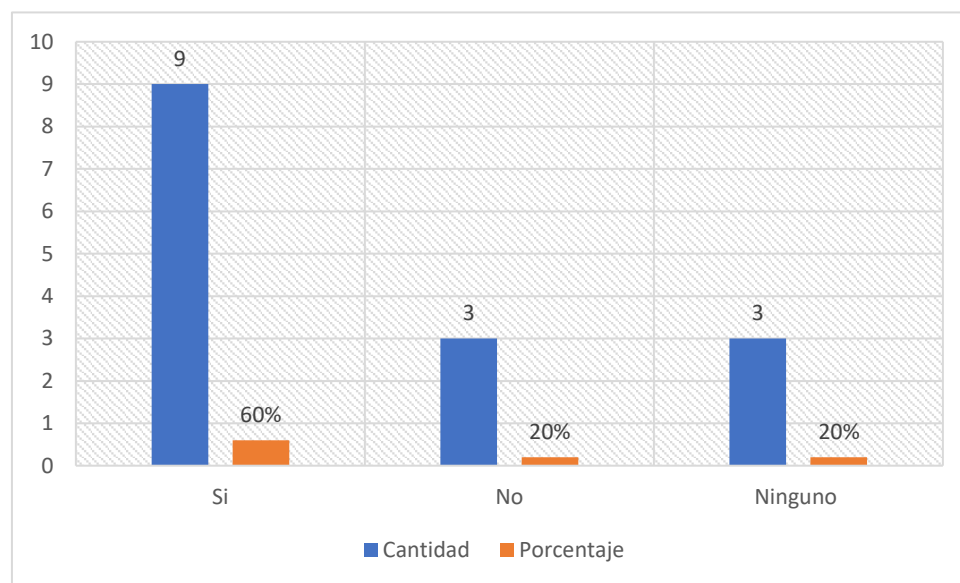
Fueron suficientes las pruebas presentadas por el defensor público en la demanda de alimentos	Cantidad	Porcentaje
Si	9	60%
No	3	20%
Ninguno	3	20%

Total	15	100%
--------------	----	------

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 5

Las pruebas ofrecidas por la defensoría



Interpretación

De la Tabla 7 y la Figura 5 se observa que del 100% de las demandas presentadas por la Defensoría Pública de Utcubamba el 60% las pruebas ofrecidas fueron suficientes para resolver, sin embargo, en el 20% no fueron suficientes.

Tabla 8

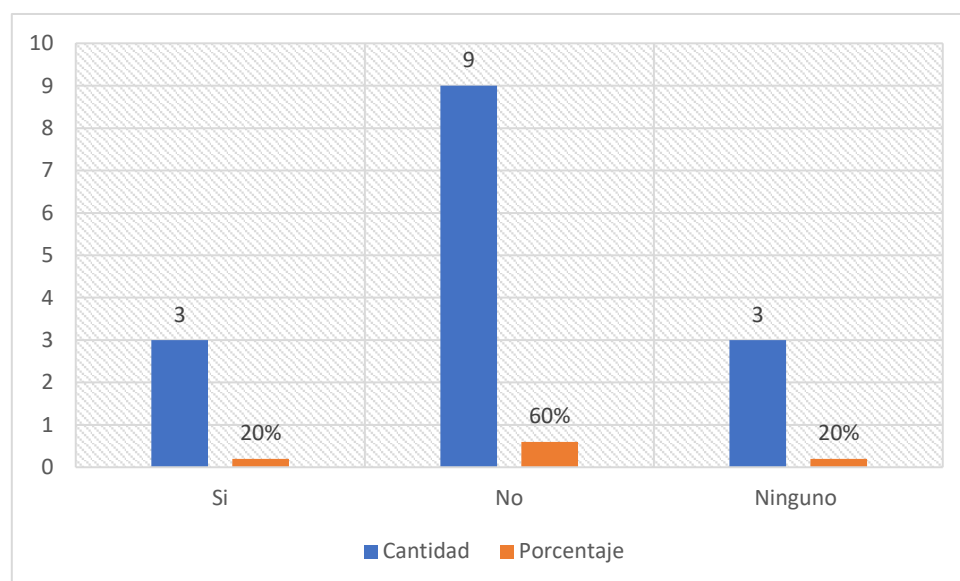
Presentación de pruebas de oficio en la demanda de alimentos

Fue necesario que el juez de oficio presente las pruebas pertinentes para dar soporte en la determinación de la pensión de alimentos	Cantidad	Porcentaje
Si	3	20%
No	9	60%
Ninguno	3	20%
Total	15	100%

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 6

Presentación de pruebas de oficio en la demanda de alimentos



Interpretación

De la Tabla 8 y la Figura 6 se observa que del 100% de las demandas presentadas por la Defensoría Pública de Utcubamba, el 60% no fueron necesario que el juez presente pruebas de oficio, sin embargo, el 20% si fue necesario que el juez ofrezca pruebas de oficio.

Tabla 9

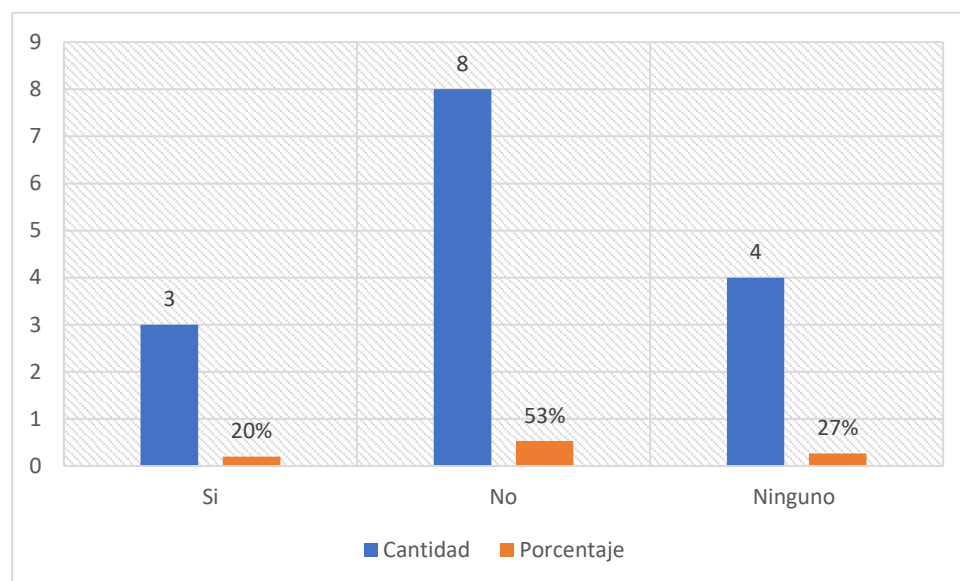
Determinación de la pensión

La pensión de alimentos			
determinada es mayor a 500 soles.	Cantidad		Porcentaje
Si	3		20%
No	8		53%
Ninguno	4		27%
Total	15		100%

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 7

Determinación de la pensión



Interpretación

De la Tabla 9 y la Figura 7 se observa que del 100% de las demandas presentadas por la Defensoría Pública de Utcubamba, en el 53% de demandas se determinó la pensión menos de 500 soles y el 20% se fijó una pensión mayor a 500 soles.

Tabla 10

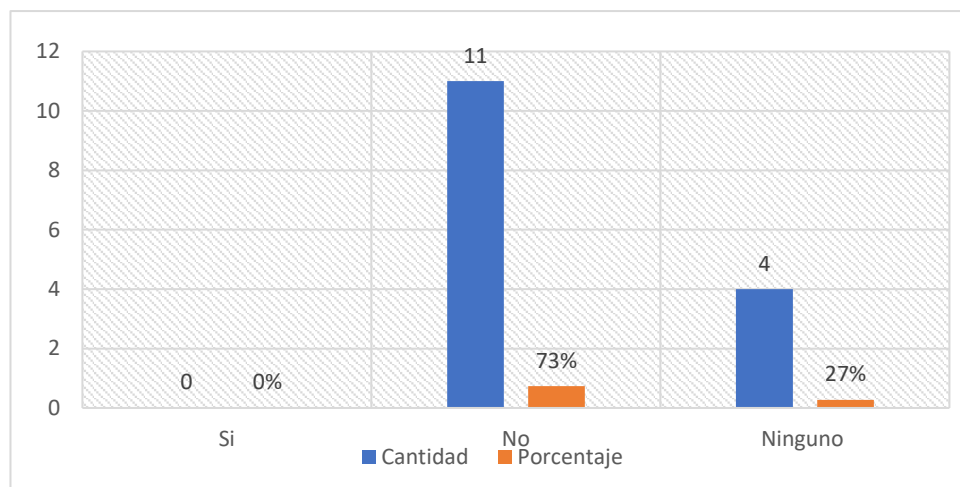
Percepción de la determinación de la pensión

La pensión de alimentos determinada permite que el menor tenga calidad de vida, dándole sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, asistencia médica y psicológica, recreación.	Cantidad	Porcentaje
Si	0	0%
No	11	73%
Ninguno	4	27%
Total	15	100%

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 8

Percepción de la determinación de la pensión



Interpretación

De la Tabla 10 y la Figura 8 se observa que, del 100% de los expedientes por procesos de alimentos presentados por la defensoría pública de Utcubamba de los años 2020 al 2021, el 73% la pensión de alimentos determinada no permite que el menor tenga calidad de vida, dándole sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, asistencia médica y psicológica, recreación.

Tabla 11

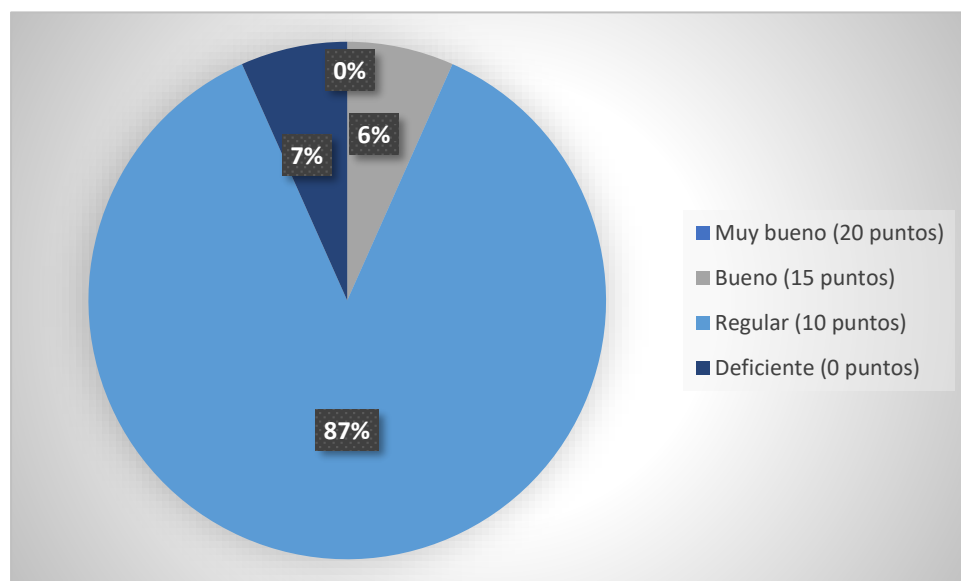
Nivel de actuación legal

Nivel obtenido	fi	%
Muy bueno (20 puntos)	0	0%
Bueno (15 puntos)	1	6.60%
Regular (10 puntos)	13	86.60%
Deficiente (0 puntos)	1	6.60%

Nota: Elaboración propia a partir de los expedientes de procesos de alimentos 2020 y 2021 emitidos por el Juzgado de Paz Letrado de Utcubamba.

Figura 9

Nivel de actuación legal



Interpretación

De la Tabla 11 y la Figura 9 se observa que el nivel de actuación legal según los expedientes de procesos de Alimentos presentados por la Defensoría Pública de Utcubamba durante los años 2020 al 2021, el 86.6% conlleva a una actuación regular, el 6.6% a una actuación buena y deficiente respectivamente.

IV. DISCUSIÓN

El presente trabajo tuvo como objetivo determinar el nivel de la Actuación legal de la Defensoría Pública en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño, Utcubamba, 2020-2021, para tal efecto se empleó una muestra de quince (15) expedientes de procesos de Alimentos cuyo periodo a comprendido del año 2020 al 2021, en los cuales la demanda fue presentada por el defensor público de la provincia de Utcubamba. Utilizando como instrumento una ficha de recopilación de datos, cuyos resultados fueron representados por gráficos y tablas. La investigación en estudio se dividió en tres partes, la primera en la identificación del estado de la demandas que plantearon la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba, la segunda parte sobre el nivel de cumplimiento de los plazos del proceso único en las demandas de alimentos en garantía a los principios de celeridad procesal y economía procesal conforme la actuación de los defensores públicos en la provincia de Utcubamba, y finalmente trata sobre nivel de eficacia de los medios probatorios ofrecidos por la defensoría de la provincia de Utcubamba en razón a una correcta cuantía valor de la pensión de alimentos a fin de garantizar el principio de interés superior del niño.

4.1. Identificación del estado de las demandas de Alimentos que plantearon la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba.

En la tabla 1 se observa que son 246 demandas planteadas por la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba durante los años 2020 y 457 demandas en el año 2021, es importante referir que existió un incremento de demandas durante el año 2021 a comparación del año 2020, sumando un total de 703 demandas, además todas se encuentran en estado de ejecución, es decir que existe sentencia firme de la cual ya se determinó una pensión a fin de garantizar el interés superior del niño.

Es precisamente que de acuerdo a una investigación realizada en Ecuador por Mantilla (2017) en relación a las cifras de atenciones realizados por los defensores públicos en su respectiva Institución en el periodo 2014-2016 aduciendo que es muy representativo. Toda vez que en la ciudad de estudio refiere que el 50% total de casos sobre niñez fueron judicializados lo cual representa que hubo un efectivo amparo al derecho de acceso gratuito a la justicia de este grupo vulnerable. Asimismo, esto sirvió a que se dé a conocer cómo se ha ido tutelando los derechos de los infantiles en los procesos competentes. Éste es el caso de por pensión

Alimenticia, se logró una fijación del valor cuantía respectiva, además se amplió judicialmente una medida coercitiva ante el incumplimiento de la solicitud de obligación para que de esa manera cumpla la responsabilidad patenal.

Del mismo modo, Villalobos (2018) concluyó que el Servicio de Defensa Publica adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resulta ser un medio eficaz debido a que se pueda acceder de forma gratuita al Sistema de justicia, asegurando de esa manera que se garantice la legalidad de la actuación en la investigación, es por ende debería asegurar en el cumplimiento del debido proceso.

Finalmente, Núñez (2016) consideró que los procesos de alimentos se encuentran debidamente regulados, asimismo, considera que el trámite es gratuito toda vez que la Defensoría Pública los respalda a muchas personas. En cuanto a la rapidez de este tipo de procesos, es dependiente del juzgado, ante ello afirma que los tiempos son adecuados, pero salvo algunos problemas en las sentencias, estas se cumplen efectivamente. Pero, ante ello manifiesta que en otros casos en donde los menores que no fueron concebidos dentro del matrimonio adolecen demoras ante algunos problemas ocasionados por las partes procesales, como, por ejemplo, se esconden las personas, abogados que se prestan para frenar procesos judiciales, lo cual repercute a una pérdida de tiempo.

4.2. Nivel de cumplimiento de los plazos del proceso único en las demandas de alimentos

El inicio de los plazos en el proceso único de Alimentos se da mediante la presentación de la demanda que será calificada cumpliendo los requisitos establecidos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, tal es así que si el juez advierte la existencia de alguna omisión o defecto que se pueda subsanar, admitirá a trámite la demanda, sin embargo, el demandante deberá subsanarla antes de que se realice la audiencia única.

Por consiguiente, al ser admitida la demanda el juez trasladará la demanda y el demandante tiene un plazo de cinco días para contestar, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 422 y 425 del Código Procesal Civil. No obstante, si la contestación de la demanda incumple lo que señala el literal b) del artículo 167 -A de Código de Niño y Adolescente no será admitida, asimismo, el demandado puede

subsanan las omisiones hasta antes de la realización de la audiencia única, de lo contrario se declara su rebeldía y se procederá.

Una vez contestada la demanda o transcurrido el tiempo para la contestación el juez fijará la fecha que será inaplazable en un plazo de diez días.

En el caso de que se concluya con una conciliación las partes se pondrán de acuerdo y el juez actuará como conciliador para después se expida el acta de audiencia conciliatoria emitida el mismo día de la audiencia.

Si no existe conciliación el juez fija los puntos controvertidos, valorando las pruebas presentadas, luego concedidos los alegatos el juez remite autos al fiscal en un plazo de 48 horas para que emita dictamen devolviendo los autos al juez para que emita sentencia.

Una vez expedida la sentencia el juez ordenará que se practique la liquidación de devengadas. De tal manera que, si la sentencia se expide de manera íntegra en la audiencia única, el juez preguntará si están conformes entonces se declarará consentida la sentencia.

Finalmente, luego de ser notificada la sentencia el demandado puede apelar en el plazo de tres días sin efecto suspensivo.

Al respecto, la Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5, indicaron que en el 100% de los expedientes el 80% se cumplieron los plazos, en la calificación de la demanda, el traslado de la demanda, y la contestación de la demanda, respectivamente.

En mención a ello, Gutiérrez (2021) en su investigación manifestó que la directiva N° 0007-2020-CE-P si es efectiva en promover el principio de celeridad, siendo que cada proceso de alimentos que han sido aplicados bajo este régimen se ha resuelto rápido, reduciendo plazos que solo demoraban el proceso. Asimismo, que al efectuar una declaración de admisión a trámite el o la demandante no se perjudica por la morosa pronunciación del órgano judicial. Por otro lado, refirió a los autos emisarios los mismos que ya tienen fecha fija de audiencia, aunque haya algún error de admisibilidad se va a fijar fecha de audiencia es por cuanto que resulta beneficioso en estos procesos haciéndoles céleres, reduciendo el tiempo de pronunciamiento de los órganos judiciales. Por último, manifestó que, si efectivamente con la aplicación

de esta directiva se garantiza el principio de celeridad, y se logra que los plazos seas más cortos a favor del menor alimentista.

Los resultados demuestran que en un alto porcentaje se respetaron los plazos, por lo tanto, al cumplirse los plazos del proceso, hace que el estado no gaste más de lo debido en un proceso por alimentos. Tal efecto repercute a la garantía al principio de economía procesal, así como Gómez (2019) manifestó en su investigación que, en total de los 80 expedientes en análisis, el 89% es de valor actual positivo, es decir los procesos que ha sido resueltos en menos tiempo los demandantes tienen mayor beneficio. Asimismo, un 42.5% considera que la particularidad de una medida para resolver un conflicto sea la sentencia, y un 27.5% la vía para conciliar.

Además, el total de costo de los procesos que concluyeron con sentencia fue de s/.337.00 soles en promedio, mediando conciliación dentro del proceso s/. 294.77 soles y con conciliación extrajudicial s/.250.00 soles; deduciendo un mayor costo cuando se produce una sentencia. Pero cabe resaltar que cuando existe revisión de expedientes al expedirse la ejecución y cumplimiento se prorroga el plazo el cual oprime el valor actual de lo que se estableció. Asimismo, la duración de los procesos es 3 meses y el costo de la pensión establecida es de 294 soles. Pero la realidad es que los procesos de alimentos duran aproximadamente dos años, en tanto el valor del monto que se establece es de 90.00 soles deducido del primer monto. Por lo tanto, se infiere que mientras mayor duración tiene el proceso menor será el monto establecido.

Finalmente, lo contrario a Ponce (2019), donde concluyó que en los casos en estudio existió un excesivo aplazamiento en la tramitación de un proceso de demanda de alimentos.

Asimismo, la Tabla 7, indicó que en el 100% de expedientes por procesos de Alimentos en el 53% se reprogramaron las audiencias y en el 27% no se reprogramaron, mientras que en el 20% no hubo audiencias porque concluyeron por declaración sin fondo.

La reprogramación de las audiencias en los procesos de Alimentos causan demoras, en mayoría son porque no se puede notificar al demandado, y en garantía a su derecho el juez reprograma audiencia flexibilizando a fin de que éste conozca el juicio en su contra; cabe resaltar los procesos de alimentos en estudio fueron

planteados en el año 2020 y 2021 donde las audiencias se realizaban de manera virtual; así como Contreras (2017) mencionó que al flexibilizar la audiencia se protege de manera efectiva el interés superior del niño en los procesos de alimentos, ya que el demandado al estar en situación de rebeldía evidencia un desinterés enorme respecto de los alimentos que corresponden a su hijo, de la misma manera se genera la presunción de veracidad respecto a los fundamentos señalados por la parte demandante, por lo que la flexibilización sería efectivo respecto a la emisión de veredictos judiciales de pensión de alimentos ya que recaería la sentencia sin efecto suspensivo por lo que ante su incumplimiento podría ejercitarse en la vía penal la denuncia por el delito que configura el artículo 149 del Código penal peruano.

Cruz & Zuta (2020) concluyó que hubo un gran esfuerzo en los trámites judiciales en su realización virtualmente, sin embargo, no se tomaron en cuenta lo urgente de la atención de algunos casos de acuerdo a su naturaleza. Es por tanto que aduce una barrera para las personas con escaso de ingresos económicos en el acceso a la justicia. En cuanto a la intromisión de los abogados en estos procesos es indispensable, aunque en la norma figure que no necesariamente se requiera de un patrocinio legal.

4.3. Nivel de eficacia de los medios probatorios ofrecidos por la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba

Es preciso mencionar que, al presentarse la demanda de Alimentos junto a ella se presentan los medios probatorios, de no ser suficientes el juez de oficio integrará más pruebas a fin de dirimir una sentencia.

La Tabla 7 y la Figura 5 se observa que en el 100% de los expedientes tan solo en el 60% si fueron suficientes las pruebas presentadas por el Defensor Público en la demanda de Alimentos; asimismo, en la Tabla 8 y la Figura 6, representan que del 100% de expedientes en el 60% no fue necesario que el juez de oficio presente pruebas pertinentes para dar soporte en la determinación de la pensión de Alimentos, ambos resultados demuestran un nivel alto en la presentación de pruebas, aduciendo una correcta garantía al principio del interés superior del niño, ya que, las pruebas al ser admitidas de manera inmediata, el menor obtendrá la pensión alimentaria de manera más pronta.

Cabe resaltar que los medios probatorios son de mucha importancia ya que debido a estas el juez valorará el nivel económico del alimentario para así poder establecer la pensión idónea al alimentista o alimentistas, así como Santana (2020) concluyó que la prueba cumple un rol trascendente en la resolución de los juicios de alimentos. Toda vez que induce a la demostración de la capacidad económica del demandado, pues ha quedado demostrado que, de acuerdo a la capacidad económica, se satisface el pago de las pensiones alimenticias, conforme las tablas de pensiones dentro de sus respectivas escalas asegurando el desarrollo integral de los niños y adolescentes, conforme la constitución lo refiere.

En ese mismo sentido, las sentencias de los procesos de alimentos indicaron según la Tabla 9 y Figura 7 que en el 53% la pensión alimenticia determinada es menor a S/500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles), por lo tanto, conforme la Tabla 10 y la Figura 8 indicaron que en un 73% la pensión determinada no permite que el menor tenga calidad de vida, que representa , sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, asistencia médica, psicológica, y recreación, es decir, que dicha pensión no alcanza con cubrir todos los gastos necesarios en los alimentistas, no garantizando el principio de interés superior del niño.

Cabe resaltar que ese 20% de sentencias donde se determinó una pensión mayor a S/500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles), el número de alimentistas son mayor a uno, de tal manera que si lo tomamos de manera individual cada alimentista recibe una pensión menos de S/500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles).

De lo mencionado anteriormente, Ponce (2019) concluyó que, los montos establecido en las sentencias son bajos con respecto a las necesidades elementales y reales de los alimentistas. Es por ello que no se cumple con la aplicación inmediata y justa en los procesos en garantía respecto al principio de interés superior del niño.

Por lo tanto, en consideración a la descripción de los párrafos anteriores, la Tabla 11 y Figura 9, nos muestra que en un 86.60% el nivel de actuación legal de los defensores públicos de Utcubamba obtenido es regular, teniendo una calificación de diez puntos.

Resultados que se relacionan a Quintero (2016) que concluyó que, la elección, control y vigilancia de los defensores públicos no tienen parámetros claros en su actuación, por otra parte, señala que no existen instancias que den seguimiento y

evaluación de la gestión que desempeñan, por lo tanto, propone la creación de un sistema general de defensoría conforme se ve en materia penal donde tiene el control per se, reciben capacitaciones y asistencia técnica. En ese sentido busca incluir la defensa en aquellas poblaciones alejadas debido a que es insuficiente la disponibilidad, por ello propone que se creen diferentes instituciones de defensoría en exclusivas materias a fin que sea suficiente en diferentes lugares del país.

Diferentes a Villalobos (2018) que concluyó que el Servicio de Defensa Pública adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resulta ser un medio eficaz debido a que se puede acceder de forma gratuita al Sistema de justicia, asegurando de esa manera que se garantice la legalidad de la actuación en la investigación, es por ende debería asegurar en el cumplimiento del debido proceso.

V. CONCLUSIONES

Del desarrollo de la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:

PRIMERA CONCLUSIÓN: El nivel de la Actuación legal de la Defensoría Pública en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño, Utcubamba, 2020-2021, resulto regular, siendo un promedio medio.

SEGUNDA CONCLUSIÓN: Las demandas de Alimentos planteadas por la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba durante los años 2020 al 2021, demuestran un incremento considerado, sumando la totalidad de 703 demandas, además todas se encuentran en estado de ejecución, es decir que existe sentencia firme de la cual ya se determinó una pensión a fin de garantizar el interés superior del niño.

TERCERA CONCLUSIÓN: El cumplimiento de los plazos del proceso único en las demandas de alimentos planteados por la Defensoría Pública en el periodo comprendido 2020 y 2021 obtuvo un nivel bueno, en efecto se cumplieron en mayoría garantizando el principio de economía procesal y celeridad procesal, dando un resultado rápido en la instauración de una pensión alimenticia, sin embargo dicha rapidez no favorece al alimentista debido a que no contribuye a buscar más medios probatorios que determine una adecuada pensión.

CUARTA CONCLUSIÓN: El nivel de eficacia de los medios probatorios ofrecidos por la Defensoría de la provincia de Utcubamba en los procesos de Alimentos, es regular, debido a la determinación de la pensión alimenticia, que es fijada a un quantum menor a quinientos soles, cuyo criterio basado en la capacidad económica del demandado, no obstante, la omisión de ir en búsqueda de medios probatorios que determinen la capacidad económica del demandado interfiere en la decisión del juez cuya naturaleza de oficio en mayoría no solicita más pruebas para determinar una pensión idónea.

VI. RECOMENDACIONES

- Instar a la Defensoría Pública de la provincia de Utcubamba a continuar con el seguimiento de los procesos de demandas de Alimentos, de tal manera que se pueda solicitar un aumento de pensión a fin de garantizar el interés superior del niño o adolescente.
- Instar al Poder Judicial de Utcubamba a que incluya de oficio medios probatorios en demandas de alimentos que carecen, para así tomar una decisión prospera a favor del alimentista.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Anco, F. (2018). *Verificación de los procesos de alimentos en las resoluciones de sentencias en el Primer Juzgado de Paz letrado, Distrito de San Juan de Miraflores en el año 2015*. (Tesis de Pre grado). <https://repositorio.upla.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12848/464/TESIS-%20ALUMNO%20FRANCISCO%20ANCO%20LIMASCCA%20-%20copia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Arrieta, M., & Meza, A. (2019). Efectividad de la función de concreción de la obligación alimentaria de los defensores de familia en la ciudad de Barranquilla entre los años 2015 y 2017. *Revista Juridicas*, 147-145. doi:10.17151/jurid.2019.16.2.10
- Contreras, H. (2017). *Flexibilización de audiencia y la protección del Interés Superior del niño en los procesos de alimentos del 2º Juzgado de Paz Letrado de Carabayllo en los periodos 2015-2016*. (Tesis de pregrado) . https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/15130/Contreras_EH.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Cruz, P., & Zuta, E. (2020). Procesos de Alimentos de niños, Niñas y adolescentes en Tiempos de COvid -19. *PUCP*. https://www.researchgate.net/publication/348150199_Los_procesos_de_alimentos_de_ninos_ninas_y_adolescentes_en_tiempos_de_COVID-19
- Gómez, L. (2019). *Nivel del Beneficio Economico de los procesos de Alimentos Bajo el enfoque del analisis Economico Derecho y la Teoria Dinamica del Capital*. (Tesis de Pregrado) . <https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/handle/11537/21252/G%c3%b3mez%20Vargas%20Luis.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Gutierrez, G. (2021). *La celeridad Procesal en el Proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos*. (Tesis de pregrado, Universidad Cesas Vallejo). https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/69179/Gutierrez_RGJ-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Mantilla, D. (2017). Los derechos de protección de niños, niñas y adolescentes por parte de la defensoria pública en la ciudad de Guayaquil 2014 -2016. *Instituto de Altos Estudios Nacionales*. <https://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/handle/24000/4814/ARTICULO%20CI>

- ENT%c3%8dFICO%20Mantilla%20Alarc%c3%b3n%20Diana%20Pamela.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Núñez, R. (s.f.). Debido proceso y tutela judicial efectiva en pensiones alimentarias ¿Letra o realidad? *Sala segunda Corte suprema Costa rica*. Obtenido de <https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r37598.pdf>
- Ponce, S. (2019). *El princio del interes superior del niño en los procesos de demanda de alimentos en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de huanuco,2019*. (Tesis de pregrado , Universidad de Huánuco). <http://distancia.udh.edu.pe/bitstream/handle/123456789/2186/PONCE%20TARAZONA%2c%20Susan%20Jenifer.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Quintero, L. (2016). Controversias Jurídicas a la luz del Amparo de Pobreza en Colombia. ¿Acceso a la Justicia real y Efectivo? *Derecho Publico N° 36*, 01-27. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5677955>.
- Uribe, O. (2003). *Diccionario de Metodología de Insvestigación científica* . Mexico : LIMUSA S.A DE C.V GRUPO NORIEGA EDITORES .
- Villalobos, C. (2018). *Fundamento del Derecho a la defensa como garantía del debido proceso y el ejercicio eficaz de la defensa Pública*. (Tesis de post grado). <https://repositorio.unprg.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12893/2935/BC-TES-TMP-1763.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Santana, G. (2020). La prueba dentro de los juicios de alimentos. (Tesis de postgrado, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador). <http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/14872/1/T-UCSG-POS-MDDP-38.pdf>
- El Derecho, L. P. •. P. P. (2023, diciembre 19). TUO del Código Procesal Civil (actualizado 2024) [RM 010-93-JUS]. LP; LP Derecho. <https://lpderecho.pe/texto-unico-ordenado-codigo-procesal-civil-actualizado/>
- Pe, J. (2022, mayo 5). Conozca las principales novedades en los procesos de alimentos tras la publicación de la Ley 31464. LP; LP Derecho. <https://lpderecho.pe/ley-31464-novedades-procesos-alimentos/>
- (S/f-a). Gob.pe. Recuperado el 17 de marzo de 2024, de https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgfc/diff/normatividad_alimentos/1_Ley_28439.pdf

(S/f-b). Gob.pe. Recuperado el 17 de marzo de 2024, de
https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/dgnna/Codigo_Ninos_Adolescentes.pdf

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS

TÍTULO: “LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021”

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
El rol que cumplen los defensores públicos de la provincia de Utcubamba en la actuación de los procesos de alimentos, interfiere en la determinación de pensión de alimentos, garantizando o no el principio del interés superior del niño.	¿Cuál es el nivel de Actuación legal de la defensoría pública en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño, Utcubamba, 2020-2021?	- Rol de la defensoría publica - Proceso de alimentos - Principio del interés superior del niño
HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN:		
Es baja la Actuación legal de la defensoría pública en la provincia de Utcubamba en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño.		
VARIABLES:		
Variable independiente -Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos		Variable dependiente - Interés superior del niño.
POBLACIÓN:		MUESTRA:
La población estará conformada por cincuenta y cinco (55) Expedientes de procesos de Demandas de Alimentos que fueron planteadas por la defensoría pública de la provincia de Utcubamba durante los años 2020 al 2021, las mismas que serán expeditas por el Juzgado de Paz Letrado del distrito judicial de Utcubamba.		La muestra para el presente análisis del proyecto de investigación estará constituida por quince (15) Expedientes de procesos de Demandas de Alimentos que fueron planteadas por la defensoría pública de la provincia de Utcubamba durante los años 2020 al 2021, las mismas que serán expeditas por el Juzgado de Paz Letrado del distrito judicial de Utcubamba
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:		
-Ficha de recojo documental		
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO:		
Estadística descriptiva		
DISEÑO DE LA INVESTIGACION:		
Cuantitativo y cualitativo		
OBJETIVO GENERAL:	OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	
Determinar el nivel de la Actuación legal de la defensoría pública en los procesos de alimentos frente a la protección del principio del interés superior del niño, Utcubamba, 2020-2021	a) Identificar el estado en qué se encuentran las demandas de alimentos que se plantearon por la defensoría pública de la provincia de Utcubamba durante los años 2020 -2021. b) Determinar el nivel de cumplimiento de los plazos del proceso único en las demandas de alimentos en garantía a los principios de celeridad procesal	

	y economía procesal conforme la actuación de los defensores públicos en la provincia de Utcubamba, 2020 -2021. c) Determinar el nivel de eficacia de las pruebas ofrecidas por la defensoría de la provincia de Utcubamba en razón a una correcta cuantía valor de la pensión de alimentos a fin de garantizar el principio de interés superior del niño.
--	--

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

VARIABLES	DIMENSIÓN	INDICADORES	Nº	ITEM	INSTRUMENTO
Variable independiente Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos	Demandas de alimentos	Estado	1.	En ejecución	Ficha de recolección de datos
Variable dependiente Interés superior del niño	Proceso único	Plazos	1	Se cumplió el plazo en la calificación de la demanda	Ficha de recolección de datos
			2	Se cumplió con el plazo de traslado de la demanda	
			3	Se cumplió el plazo en la contestación de la demanda	
			4	Se reprogramó Audiencia	
		Pruebas	1	Fueron suficientes las pruebas presentadas por el defensor público	
			2	Fue necesario que el juez de oficio presente las pruebas pertinentes para dar soporte en la determinación de la pensión de alimentos	
		Sentencia	3	Cuantía valor	

INSTRUMENTOS

FICHA DE RECOPIACIÓN DE DATOS		
<i>Documento analizado:</i>		
AÑO:	NUMERO:	JUZGADO
Plazos		
Se cumplió el plazo en la calificación de la demanda		
SI	NO	
Se cumplió con el plazo de traslado de la demanda		
SI	NO	
Se cumplió el plazo en la contestación de la demanda		
SI	NO	
Se reprogramó Audiencia		
SI	NO	
Pruebas		
Fueron suficientes las pruebas presentadas por el defensor público en la demanda de alimentos		
SI	NO	
Fue necesario que el juez de oficio presente las pruebas pertinentes para dar soporte en la determinación de la pensión de alimentos		
Sentencia		
La pensión de alimentos determinada es mayor a 500 soles.		
SI	NO	
La pensión de alimentos determinada permite que el menor tenga calidad de vida, dándole sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, asistencia médica y psicológica, recreación.		
SI	NO	
RESULTADO FINAL		
Se protegió el interés superior del niño		
TOTAL	PARCIAL	



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Escuela profesional de Derecho y Ciencias Políticas

FORMATO DE INFORME DE OPINIÓN, EXÁMEN DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA:
“LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL
PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021”

Nombres y apellidos del experto: *ESGAR PURIHUAMAN DIAZ*

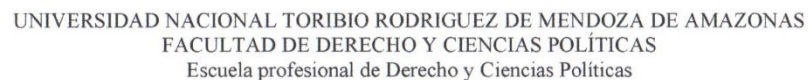
Cargo que desempeña: *JUEZ LABORAL*

Institución en la que trabaja el experto: *11^{avo} JUZGADO LABORAL DE CHICLAYO.*

Autor del instrumento: *HEISEN EDGAR TORRES LÓPEZ*

I.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

INDICADORES	CRITERIOS	MUY DEFICIENTE 0-20				DEFICIENTE 21-40				ACEPTABLE 41-60				BUENA 61-80				EXCELENTE 81-100			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
CLARIDAD	Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir exento de ambigüedades.																	X			
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar a las variables; Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos y el interés superior del niño con las dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales, concretos, escrutables, comprensibles, verificables, analizables, criticables, justificables y explicables.																		X		
ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico y tecnológico																	X			
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en concordancia con la definición operacional y conceptual de las variables, Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos y el interés superior del niño, dimensiones e indicadores, de manera que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación.																	X			
SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.																X				



II. OPINION DE APLICABILIDAD:

EL INSTRUMENTO SI CUMPLE PARA SU APLICACION EN LA INVESTIGACION

PROMEDIO DE VALLORACIÓN: 85

LUGAR Y FECHA: ... Baguio 05/01/2024

FIRMA

DNI

16755945

TELF N°.

969995255

Correo electrónico

esgarcia220@hotmail.com

CONSTANCIA DE OPINIÓN DE EXPERTO

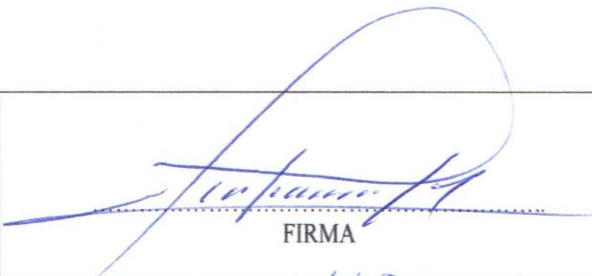
Por medio de la presente el que suscribe Esgar Purihuaman Díaz, hace constar que el ciudadano **Heisen Edgar Torres López**- Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, ha estimado considerar a mi persona como experto, por lo que solicitó mi opinión de modo que le permita determinar la validez y confiabilidad de los siguientes instrumentos de investigación:

- Instrumentos de investigación para la validación y confiabilidad de los ítems para evaluar la investigación denominada “LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021.
- Instrumentos de investigación: Ficha de recolección de datos

Asimismo, para la opinión en referencia además se adjuntó: formato de informe de opinión de experto sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación y matriz de consistencia del proyecto de tesis.

Es por ello, en honor a la verdad. No tengo ningún inconveniente en expedir la presente, alegando que los instrumentos son aplicables por que demuestran validez, confiabilidad y cumplen con el vigor que amerita un trabajo de investigación.

Chachapoyas, 05 de enero de 2024

 FIRMA	
DNI	16755845
TELF N°	969995255
Correo electrónico	esgardia220@hotmail.com



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Escuela profesional de Derecho y Ciencias Políticas

FORMATO DE INFORME DE OPINIÓN, EXÁMEN DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA:
“LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL
PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021”

Nombres y apellidos del experto: *ALBARINO DÍAZ ARROBAS*

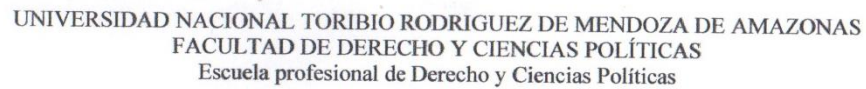
Cargo que desempeña: *ABOGADO INDEPENDIENTE*

Institución en la que trabaja el experto:

Autor del instrumento: *HEISEN EDGAR TORRES LÓPEZ*

I.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

INDICADORES	CRITERIOS	MUY DEFICIENTE 0-20				DEFICIENTE 21-40				ACEPTABLE 41-60				BUENA 61-80				EXCELENTE 81-100			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
CLARIDAD	Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir exento de ambigüedades.																	X			
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar a las variables; Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos y el interés superior del niño con las dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales, concretos, escrutables, comprensibles, verificables, analizables, criticables, justificables y explicables.																	X			
ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico y tecnológico																	X			
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en concordancia con la definición operacional y conceptual de las variables, Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos y el interés superior del niño, dimensiones e indicadores, de manera que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación.																	X			
SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.																	X			



II. OPINION DE APLICABILIDAD:

PROMEDIO DE VALLORACIÓN: 85

LUGAR Y FECHA: *Bagua, 03/01/2024*

ALBARINO DÍAZ ARROBAS

ABOGADO

I.C.A.L. N° 1226

FIRMA

DNI

16500509

TELF N°.

970157119

Correo electrónico

aldaxhaformad.com

CONSTANCIA DE OPINIÓN DE EXPERTO

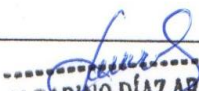
Por medio de la presente el que suscribe ALBARINO DÍAZ ARROBAS, hace constar que el ciudadano **Heisen Edgar Torres López**- Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, ha estimado considerar a mi persona como experto, por lo que solicitó mi opinión de modo que le permita determinar la validez y confiabilidad de los siguientes instrumentos de investigación:

- Instrumentos de investigación para la validación y confiabilidad de los ítems para evaluar la investigación denominada “LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021.
- Instrumentos de investigación: Ficha de recolección de datos

Asimismo, para la opinión en referencia además se adjuntó: formato de informe de opinión de experto sobre la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación y matriz de consistencia del proyecto de tesis.

Es por ello, en honor a la verdad. No tengo ningún inconveniente en expedir la presente, alegando que los instrumentos son aplicables por que demuestran validez, confiabilidad y cumplen con el vigor que amerita un trabajo de investigación.

Chachapoyas, 03 de enero de 2024

 ALBARINO DÍAZ ARROBAS ABOGADO I.C.A.L. N° 4228 FIRMA	
DNI	16500502
TELF N°.	99157112
Correo electrónico	albarindia@gmail.com



UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Escuela profesional de Derecho y Ciencias Políticas

FORMATO DE INFORME DE OPINIÓN, EXÁMEN DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA:
“LA ACTUACIÓN LEGAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL
PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021”

Nombres y apellidos del experto: *JOSÉ FELICINO NOVOA VÁSQUEZ*

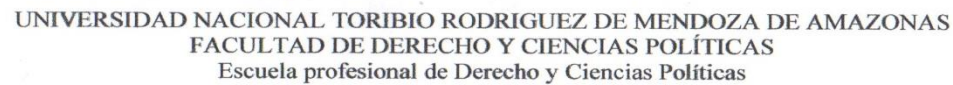
Cargo que desempeña: *ABOGADO DEFENSOR*

Institución en la que trabaja el experto:

Autor del instrumento: *HEISEN EDGAR TORRES LÓPEZ*

I.- ASPECTOS DE VALIDACIÓN:

INDICADORES	CRITERIOS	MUY DEFICIENTE 0-20				DEFICIENTE 21-40				ACEPTABLE 41-60				BUENA 61-80				EXCELENTE 81-100			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
CLARIDAD	Los ítems están formulados con lenguaje apropiado, es decir exento de ambigüedades.																		X		
OBJETIVIDAD	Los ítems del instrumento permitirán mensurar a las variables; Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos y el interés superior del niño con las dimensiones e indicadores en sus aspectos conceptuales, concretos, escrutables, comprensibles, verificables, analizables, criticables, justificables y explicables.																X				
ACTUALIDAD	El instrumento evidencia vigencia acorde con el conocimiento científico y tecnológico																	X			
ORGANIZACIÓN	Los ítems del instrumento traducen organicidad lógica en concordancia con la definición operacional y conceptual de las variables, Actuación legal de los defensores públicos en procesos de alimentos y el interés superior del niño, dimensiones e indicadores, de manera que permitan hacer abstracciones e inferencias en función a las hipótesis, problema y objetivos de la investigación.																	X			
SUFICIENCIA	Los ítems del instrumento expresan suficiencia en cantidad y calidad.																	X			



II. OPINION DE APLICABILIDAD:

SI CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN

PROMEDIO DE VALLORACIÓN: 85

LUGAR Y FECHA: *Bagua, 03/01/2024*


Mtro. JOSE NOVOA VASQUEZ
ABOGADO
 DNI 7.837.136
 TEL. 0983 71366
 Correo electrónico: LANNNOVOA.NAUOA@GMAIL.COM

2025@GMAIL.COM

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

Bagua, 09 de noviembre de 2023.

CARTA N° 002-2023-BACH- HTL

SEÑOR:

JULIO CESAR ZUMAETA HERNANDEZ

Director de la Defensa Pública del distrito de Amazonas

Jr. Amazonas N° 757

Chachapoyas. -

Asunto: Pedido de acceso a la información pública para fines estrictamente académicos

De mi especial consideración.

La presente es para solicitar, en el ejercicio de mi Derecho de acceso a la información pública reconocido en el inc. del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú, y el Artículo 7° Texto único ordenado de la Ley 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública indica: “Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho.”

Por otro lado, el Artículo 10° del mismo cuerpo de leyes establece que “Las entidades de la Administración Pública tienen la obligación de proveer la información requerida si se refiere a la contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato, siempre que haya sido creada u obtenida por ella o que se encuentre en su posesión o bajo su control.”

Al respecto, mediante Carta N° 001-2023-BACH- HTL, solicité el número de demandas de alimentos presentadas por defensoría pública de la provincia de Bagua en los años 2020 y 2021, asimismo solicité se me permita acceder a expedientes emitiéndome las copias de los mismos, mediante memorando 008217-2023-JUS-DGDPAJ y anexo, se me contestó denegándome el acceso de los expedientes por protección al menor y otorgándome el número total de demandas de alimentos generadas por su institución durante el periodo ya mencionado.

De lo anterior, he procedido con el cambio de lugar de aplicación de mi proyecto de tesis a la provincia de Utcubamba, por lo tanto, pido a usted que ordene a quien corresponda la emisión del reporte total de demandas de alimentos presentadas por la defensoría pública de la provincia de Utcubamba en el periodo comprendido desde el año 2020 al 2021, conforme al siguiente detalle:

				Año	
Tipo de ficha	Situación Jurídica	Materia	Estado	2020	2021
Total					

Como detallo en el cuadro anterior estoy pidiendo que se me otorgue el número total de demandas de alimentos de manera general, asimismo, el estado en que se encuentran.

Finalmente reitero que el motivo que fundamenta mi petitorio es que me encuentro en etapa de ejecución de mi proyecto de Tesis en Derecho aprobado con Resolución N° 312-2023-UNTRM-VRAC/FADCIP Cuyo título es **“ROL DEFENSORÍA PÚBLICA EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS FRENTE A LA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, UTCUBAMBA, 2020-2021”**, a fin de cumplir con la contrarrestación de mi hipótesis y el desarrollo de mis objetivos, es necesario que se me brinde dicha información y se me permita revisar los expedientes. Cabe resaltar que dicha información requerida es para fines estrictamente académicos, y se mantendrá en reserva de privacidad que corresponde.

Por lo tanto, Solicito sirva disponer a quien corresponda en el presente caso ordene al coordinador de la Defensoría Pública de Utcubamba, para que me otorgue las facilidades de poder acceder lo peticionado.

Asimismo, se indica que de haber cualquier inconveniente comunicarse al celular N° 956146030.

Cabe indicar que conforme el literal b) del Artículo 11° de la Ley N° 27806, “La Entidad de la Administración Pública a la cual se haya presentado la solicitud de información debe otorgarla en un plazo no mayor a doce (12) días hábiles”

Si otro particular, quedo de usted.

Para tal efecto adjunto:

- Resolución de Proyecto aprobado.
- Copia de bachiller en Derecho
- Proyecto de Tesis.


 Bach. Heisen Edgar Torres López
 DNI. 33578329



Ministerio
de Justicia
y Derechos Humanos

Despacho Viceministerial
de Derechos Humanos y
Acceso a la Justicia

Dirección General
de Defensa Pública y
Acceso a la Justicia

Direcciones Distritales
de Defensa Pública
y Acceso a la Justicia

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME USUARIO N° 01688-2023-JUS/DGDPAJ-DDDPAJAMAZONAS

A : **JULIO CESAR ZUMAETA HERNANDEZ.**
Director Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Amazonas

De : **MARCELINO M. MENDIVEL PADILLA.**
Coordinador Distrital Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Amazonas

Asunto : Remito información sobre acceso a la información pública.

Referencia : CARTA N° 002-2023-BACH-HTL

Fecha : Bagua Grane, 12 de diciembre de 2023

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de informar lo siguiente

I. ANTECEDENTES

1.1. 2023USC-002415582-PROVEIDO 010686-2023.

II. ANÁLISIS

2.1.- Mediante el documento de la referencia su despacho derivó el pedido de acceso a la información pública para fines estrictamente académicos, documento presentado por Mesa de Partes virtual del MINJUSDH por parte del remitente Bach. Heisen Edgar Torres López, donde solicita en el cuarto considerando de dicho documento la emisión del reporte total de demandas de alimentos presentadas por la defensoría Pública de esta provincia de Utcubamba en el periodo comprendido desde el año 2020 al 2021.

2.2.- En ese sentido, esta coordinación Distrital remite adjunto al presente documento el cuadro N° 01 sobre la información remitida por los/las defensores/as públicos/as de Asistencia Legal de la sede Utcubamba.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



Firmado
digitalmente por
MENDIVEL
PADILLA
Marcelino Marcial
FAU 20131371617
soft
Fecha: 2023.12.12
11:16:46 -05'00'

Anexo:

- Cuadro N° 1
- CARTA N° 002-2023-BACH-HTL

MMMP/

"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

OFICIO N° 326-2023-JUS/DGDP-DDPAJ-AMAZONAS.

SR.

Bach. Heisen Edgar Torres López

Ciudad. -

ASUNTO : REMITO INFORMACION SOLICITADA

REFERENCIA : **INFORME USUARIO N° 01688-2023-JUS/DGDPAJ-DDPAJAMAZONAS**

Fecha : Chachapoyas, 13 de Diciembre 2023

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarle cordialmente y en mérito al documento de la referencia remito la información solicitada mediante el **INFORME USUARIO N° 01688-2023-JUS/DGDPAJ-DDPAJAMAZONAS, emitido por el Coordinador Distrital de la Sede Utcubamba.**

Es propicia la oportunidad para manifestarle mi consideración y alta estima personal.

Atentamente,

Anexo:

INFORME USUARIO N° 01688-2023-JUS/DGDPAJ-DDPAJAMAZONAS -

JCZH/cahm
C.c archivo



Firmado digitalmente por
ZUMAETA HERNANDEZ Julio
Cesar FAU 20131371617 soft
Fecha: 2023.12.13 12:20:00
-05'00'

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013-PCM y la tercera Disposición Complementaria final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/login.jsp e ingresando el Tipo de Documento, Número y Rango de Fechas de ser el caso o https://sqd.minjus.gob.pe/gesdoc_web/verifica.jsp e ingresando Tipo de Documento, Número, Remitente y Año, según corresponda."



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

